

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2177/2533

พนักงานอัยการ ประจำ ศาลแขวง

สงขลา

โจทก์

นาย วิจัย เพ็ง จำรัส กับพวก

จำเลย

พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.2490 มาตรา 4 (3), มาตรา 32, มาตรา 70

ประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนฯ
มาตรา

พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 มาตรา 4(3) บัญญัติให้เรือที่ใช้ ทำการประมงเป็นเครื่องมือทำการประมง และได้มีประกาศกระทรวงเกษตร กำหนดเขตห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้กับเรือยนต์ทำการประมงในเขตที่ระบุไว้ เมื่อจำเลยใช้เรือยนต์ของกลางทำการประมงในเขตดังกล่าวโดยใช้กับอวนรุน เรือยนต์ดังกล่าวจึงเป็นเครื่องมือทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมงตาม พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 มาตรา 32(2) ซึ่งต้อง รับผิดตาม มาตรา 70.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้อวนรุนที่ใช้กับเรือยนต์ทำการประมงในทะเลสาบ จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นที่จับสัตว์น้ำและเป็นที่สาธารณประโยชน์ ฝ่าฝืนต่อประกาศกระทรวงเกษตร เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้กับเรือยนต์ทำการประมงในทะเลสาบ จังหวัดสงขลาและ

จังหวัดพัทลุง เจ้าพนักงานจับจำเลยทั้งสองได้พร้อมยึดเรือไม้ 1 ลำ เครื่องยนต์ 1 เครื่อง แบตเตอรี่ 2 ลูก คันรูนพร้อมอวน 1 ชุด ซึ่งเป็นเรือและเครื่องมือที่จำเลยทั้งสองใช้ทำการประมงโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และสัตว์น้ำเบญจพรรณจำนวน 5 กิโลกรัม ซึ่งจำเลยทั้งสองได้มาจากการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นของกลางขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 มาตรา 32(2)(4), 65, 69, 70 ประกาศกระทรวงเกษตร เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้กับเรือยนต์ทำการประมงในทะเลสาบ จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2515 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2528 (ฉบับที่ 3) มาตรา 13 ประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 105) ลงวันที่ 24 มีนาคม 2515 ข้อ 5 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ธิบของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามบทมาตราที่โจทก์ขอให้ลงโทษจำคุกคนละ 3 เดือน และปรับคนละ 4,000 บาทรอการลงโทษจำคุกไว้มีกำหนด 2 ปี ยกคำขออื่น

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ปรับเรือไม้ 1 ลำ เครื่องยนต์ 1 เครื่อง แบตเตอรี่ 2 ลูก ซึ่งประกอบเข้ากันเป็นเรือยนต์ และคันรูนพร้อมอวน 1 ชุด ซึ่งประกอบเข้ากันเป็นอวนรุนของกลาง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ปรับเรือและอวนรุนของกลางนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า เรือไม้ 1 ลำ เครื่องยนต์ 1 เครื่อง และแบตเตอรี่ 2 ลูก ซึ่งประกอบเข้ากันเป็นรถยนต์มิใช่เครื่องมือทำการประมงศาล ไม่มีอำนาจสั่งริบ คงสั่งริบได้เฉพาะคั่นอวนร่นพร้อมอวน 1 ชุดนั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา 4(3) แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 บัญญัติให้เรือที่ใช้ทำการประมงเป็นเครื่องมือทำการประมงด้วย ดังนั้นรถยนต์ของกลางจึงเป็นเครื่องมือทำการประมง และประกาศกระทรวงเกษตร เรื่อง กำหนดเขตห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนร่นที่ใช้กับรถยนต์ทำการประมงในเขตที่ระบุไว้นั้น เมื่อรัฐมนตรีได้ประกาศกำหนดเครื่องมือทำการประมงที่ห้ามมิให้ใช้เครื่องมืออวนลากชนิดมีถูงและอวนร่นที่ใช้รถยนต์ทุกชนิดทำการประมงในเขตที่ระบุไว้โดยเด็ดขาดตามประกาศนั้นแล้วรถยนต์ของกลางที่จำเลยใช้ทำการประมงในเขตดังกล่าวโดยใช้กับอวนร่นจึงเป็นเครื่องมือทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมงตามมาตรา 32(2) ซึ่งต้องริบตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ศาลจึงสั่งริบรถยนต์ของกลางได้

พิพากษายืน.

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ